



www.tecconcursos.com.br/questoes/922235

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1001) A respeito de intervenção estadual nos municípios, julgue o item que se segue.

Uma das hipóteses em que a intervenção dos estados em seus municípios é autorizada é a não aplicação do mínimo exigido da receita municipal nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/955658

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1002) Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Determinado estado da Federação violou autonomia municipal por ter repassado a seus municípios, em valor menor do que o devido e com atraso, receitas tributárias obrigatórias determinadas pela Constituição Federal de 1988.

Assertiva: Nessa situação, o presidente da República não pode decretar de ofício intervenção federal no referido estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/596614

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1003) Tendo em vista a organização do Estado e o fato de que o texto constitucional prevê a possibilidade de determinados órgãos do Poder Judiciário requisitarem ao presidente da República intervenção federal no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária, julgue o item seguinte.

Nos casos de requisição de intervenção federal, o presidente da República estará obrigado a editar o decreto de intervenção, não lhe cabendo, a despeito da sua condição de chefe do Poder Executivo, exercer juízo de conveniência ou de oportunidade da providência requerida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/596615

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1004) Tendo em vista a organização do Estado e o fato de que o texto constitucional prevê a possibilidade de determinados órgãos do Poder Judiciário requisitarem ao presidente da República intervenção federal no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária, julgue o item seguinte.

De acordo com a vigente Constituição, cabe ao Superior Tribunal Militar requisitar intervenção da União quando outra unidade federativa criar óbice ao cumprimento de decisão de qualquer órgão da justiça militar.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/628651

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1005) Conforme regras e interpretação da CF, julgue o item subsequente, relativo a autonomia municipal e intervenção de estado-membro em município.

Diante de descumprimento de princípios indicados na Constituição estadual, poderá o TCE/AM dar provimento a representação a fim de assegurar a observância de tais preceitos através de intervenção do estado-membro no município.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/694902

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1006) Julgue o item a seguir, relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

É competência exclusiva do Poder Executivo a suspensão de intervenção federal, mediante decreto do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/699231

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1007) Com relação à estrutura e à organização do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

O município que não aplicar o mínimo exigido de sua receita em ações e serviços públicos de saúde está sujeito à intervenção estadual, por meio de decreto que deverá ser submetido à assembleia legislativa do respectivo estado-membro, no prazo de vinte e quatro horas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/474310

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1008) Acerca de assuntos relacionados à disciplina da saúde e da educação na CF, julgue o item que se segue.

É permitida a intervenção do estado nos seus municípios nas situações em que não for aplicado o mínimo exigido da receita municipal nas ações e nos serviços públicos de saúde.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/530937

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

1009) Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.

Com fundamento na indissolubilidade do pacto federativo, que veda o direito de secessão, o presidente da República poderá decretar intervenção federal em estado-membro onde esteja em curso processo que vise a sua separação da Federação brasileira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827128

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1010) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

As defensorias públicas dos estados submetem-se ao teto remuneratório correspondente ao subsídio dos desembargadores do respectivo tribunal de justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827499

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1011) Conforme as súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho (TST) acerca de direitos trabalhistas de empregados das sociedades de economia mista, julgue o item que se segue.

As sociedades de economia mista não estão submetidas à observância do teto remuneratório que a Constituição Federal de 1988 prevê para os servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828671

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1012) A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

É constitucional a fixação do piso nacional do magistério público da educação básica, mas sua atualização não pode ser utilizada como indexador para reajuste automático e geral da carreira do magistério municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828674

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1013) A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

A retribuição pecuniária dos servidores públicos está sujeita à reserva legal absoluta, sendo indispensável que o legislador estabeleça critérios mínimos para o cálculo e a aferição de gratificações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3857472

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1014) À luz das disposições da CF relativas à administração pública, julgue o item a seguir.

O texto constitucional veda a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvadas as hipóteses de vinculação previstas na própria CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857474

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1015) À luz das disposições da CF relativas à administração pública, julgue o item a seguir.

O servidor público da administração pública direta que estiver no exercício de mandato eletivo federal deverá ficar licenciado do cargo, não podendo esse período de afastamento ser computado como tempo de serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857482

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1016) Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Desde a data da expedição do respectivo diploma, deputados e senadores ficam proibidos de ser titulares de mais de um cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3312858

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1017) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319347

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1018) A respeito de controle de constitucionalidade, da administração pública e sua organização e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF.

É permitido ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, equiparar as verbas de caráter remuneratório recebidas por servidores públicos de carreiras distintas.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3341601

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1019) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir.

Desde que preenchidos os requisitos legais, as funções públicas, tais quais os cargos e empregos públicos, também são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3341690

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1020) Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

Para efeito dos limites remuneratórios constitucionais, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei complementar aprovada no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, conforme o caso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3361101

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1021) No que diz respeito à administração pública, à organização político-administrativa do Estado e ao Sistema Tributário Nacional, julgue o seguinte item.

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), os atos de improbidade administrativa implicarão a seus agentes, entre outras consequências, a perda dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e a obrigação de ressarcimento ao erário, na proporção e na forma previstas em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3374017

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1022) A respeito da organização político-administrativa do Estado e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item subsequente, com base na CF e na jurisprudência do STF.

É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que regulamente política pública para pagamento de bolsa aluguel para pessoas em situação de rua, ainda que não haja criação, extinção ou alteração de órgãos e modificação de remuneração e regime jurídico de servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1023) No que se refere à administração pública e ao Poder Executivo, julgue o item a seguir.

Por disposição constitucional, é dever dos órgãos e entidades da administração pública realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1024) Julgue o item seguinte com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência dos tribunais superiores.

A vedação constitucional à acumulação de cargos públicos é afastada na hipótese de um dos vínculos estatutários ter sido estabelecido anteriormente à promulgação da CF, ainda que haja incompatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1025) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

No âmbito de um mesmo órgão da administração pública, as funções de confiança e os cargos em comissão podem ser ocupados por servidores efetivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1026) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Observados os requisitos legais, são acessíveis aos estrangeiros os cargos, os empregos e as funções públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1027) No que diz respeito aos poderes da administração pública, aos serviços públicos, à intervenção do Estado na propriedade, à improbidade administrativa, aos agentes públicos, aos bens públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item, com base na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Para efeito dos limites remuneratórios constitucionais, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas na legislação federal, estadual, distrital ou municipal aplicada, conforme o caso, aos respectivos Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661461

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1028) De acordo com as disposições da CF e a jurisprudência do STF em relação à administração pública, julgue o item subsequente.

A publicidade dos atos, dos programas, das obras, dos serviços e das campanhas dos órgãos públicos pode incluir nomes e imagens de autoridades, ainda que isso caracterize promoção pessoal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935174

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1029) Considerando a disciplina constitucional relativa à administração pública, julgue o item a seguir.

O servidor público que, investido em cargo efetivo da administração pública direta federal, for eleito vereador não poderá receber a remuneração daquele cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935175

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1030) Considerando a disciplina constitucional relativa à administração pública, julgue o item a seguir.

Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário não podem ultrapassar os pagos pelo Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2975178

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1031) No que diz respeito à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir, à luz da CF e do entendimento do STF.

A investidura em cargo público ou cargo em comissão exige prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1032) No que se refere às classificações das constituições, aos princípios fundamentais e à administração pública, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, o prazo de validade do concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1033) No que se refere às classificações das constituições, aos princípios fundamentais e à administração pública, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

A lealdade, a integridade, a mobilidade, o profissionalismo e a eficácia são princípios da administração pública expressamente previstos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1034) Acerca de disposições gerais pertinentes aos servidores públicos, julgue o item que se segue.

A investidura em cargo em comissão depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1035) Acerca de disposições gerais pertinentes aos servidores públicos, julgue o item que se segue.

É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do regime próprio de previdência com a remuneração de cargo público, efetivo ou comissionado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1036) Acerca da administração pública, julgue o item a seguir à luz da CF e do entendimento do STF.

A administração pública pode fixar prazo de validade de concurso público inferior a dois anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2987923

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1037) Acerca da administração pública, julgue o item a seguir à luz da CF e do entendimento do STF.

Exige-se prévia edição de lei específica, dispondo acerca da reserva de vagas, para que o edital de concurso público possa reservar percentual de empregos públicos para pessoas com deficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2987924

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1038) Acerca da administração pública, julgue o item a seguir à luz da CF e do entendimento do STF.

Ainda que haja grave crise econômica, são irredutíveis os vencimentos dos ocupantes de cargos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2987926

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1039) Acerca da administração pública, julgue o item a seguir à luz da CF e do entendimento do STF.

A proibição de acumulação de empregos e funções públicas não se aplica às sociedades controladas pelo poder público, estando limitada na administração indireta às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2988123

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1040) De acordo com as disposições constitucionais referentes à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos ou naturalizados, pois a CF veda expressamente seu provimento por estrangeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2992756

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1041) O pagamento da remuneração de determinado servidor ocupante de cargo público de nível médio de tribunal regional eleitoral foi suspenso sob a justificativa de ele acumular o cargo público com um emprego público de nível médio em autarquia. O servidor contestou a medida, alegando que, além de haver compatibilidade de horários para o exercício de ambos, a Constituição Federal de 1988 não proíbe a acumulação de cargo e emprego públicos em diferentes instituições.

A partir da situação hipotética anterior, julgue o item seguinte.

A proibição constitucional de acumular cargos ou funções de forma remunerada aplica-se, por exemplo, a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008046

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1042) Acerca das normas constitucionais programáticas, dos servidores públicos e do processo legislativo, julgue o item que se segue.

Em regra, o servidor público concursado, mesmo quando chegar ao nível máximo de sua carreira, não poderá ser transposto para outra carreira mediante procedimento interno.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008093

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1043) Em relação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

É direito dos ocupantes de cargo público efetivo a irredutibilidade do salário, salvo em caso de previsão contrária em convenção ou acordo coletivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075545

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1044) No que concerne às normas constitucionais relativas à administração pública e a sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, julgue o item seguinte.

É privativa do chefe do Poder Executivo a competência para apresentar projeto de lei sobre nepotismo na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075590

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1045) Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ao entendimento jurisprudencial do STF a respeito do que ela dispõe, julgue o item a seguir.

Segundo a jurisprudência do STF, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos o aumento de contribuição previdenciária dos servidores públicos nos exercícios em que não tenha ocorrido o reajuste geral anual das remunerações e subsídios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3106896

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1046) Considerando a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5509 e a Súmula n.º 230 do TCU, julgue o item seguinte.

Ainda que tenha havido dano ao erário, a responsabilidade do gestor público pode ser elidida, bastando, para isso, que se demonstre que o ato fora praticado de boa-fé.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198762

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1047) Acerca do tratamento constitucional da administração pública, julgue os próximos itens, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros natos, bem como aos filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro, desde que registrados no Brasil antes da maioridade civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198766

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1048) Acerca do tratamento constitucional da administração pública, julgue os próximos itens, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

Servidor público do DF eleito para o cargo de deputado distrital poderá continuar a exercer suas funções laborais ordinárias, desde que haja compatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206496

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1049) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue o seguinte item.

No âmbito da administração pública federal, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante a celebração de contrato de desempenho, a ser firmado entre seus administradores e o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1050) Com base nas disposições constitucionais a respeito da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 veda a possibilidade de que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário sejam superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1051) No que se refere à repartição de competências na CF, aos princípios da administração pública e à responsabilidade civil do poder público, julgue o item subsequente.

Embora não explicitado no artigo 37 da CF, o princípio da proporcionalidade, considerado como decorrência do devido processo legal, é reconhecido como aplicável à administração pública e tem como um de seus elementos a exigência de adequação entre os meios que o poder público empregue e as finalidades às quais eles se destinem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1052) De acordo com o estabelecido na CF sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, a administração pública e os servidores públicos, julgue o item subsequente.

Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1053) De acordo com o estabelecido na CF sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, a administração pública e os servidores públicos, julgue o item subsequente.

O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer em tal condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1054) De acordo com o estabelecido na CF sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, a administração pública e os servidores públicos, julgue o item subsequente.

O servidor que se aposentar por tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública não perderá o vínculo com a administração pública que tenha gerado o referido tempo de contribuição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609066

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1055) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue.

Tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta deverão obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609067

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1056) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue.

Para que a pessoa jurídica de direito público responda pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, deverá ser comprovada a culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613749

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1057) Considerando as disposições da CF sobre os servidores públicos e as disposições gerais relativas à administração pública, julgue o item subsequente.

É permitida à administração a contratação de pessoal por tempo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613750

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1058) Considerando as disposições da CF sobre os servidores públicos e as disposições gerais relativas à administração pública, julgue o item subsequente.

Servidor público federal ocupante de mandato eletivo deve ser, em qualquer caso, afastado do cargo, do emprego ou da função que ocupa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982191

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1059) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado.

A regra de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público e as sociedades de economia mista bem como suas subsidiárias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2035537

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1060) Julgue o item a seguir, constituídos de uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca das disposições gerais dos servidores públicos, segundo a CF.

José, servidor efetivo da administração pública direta, é o próximo da lista a ser promovido por tempo de serviço e está afastado do cargo, exercendo mandato eletivo. Nessa situação, o afastamento de José não impede que ele seja promovido, haja vista que a vedação constitucional à promoção de servidor afastado do cargo para o exercício de mandato eletivo restringe-se à promoção por merecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2101870

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1061) Em relação às funções essenciais à justiça e à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), julgue o item seguinte.

A despeito da autonomia do DF, a CLDF não pode fixar, por meio de resolução, a remuneração de seus servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2159458

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1062) João, empregado celetista em uma sociedade de economia mista, foi dispensado por seu empregador com base em lei estadual que alterou a legislação trabalhista. Irresignado com a situação, João procurou a Defensoria Pública (DP), com o objetivo de promover a defesa, no âmbito judicial e administrativo, dos seus direitos individuais sem qualquer custo financeiro. Com a declaração de insuficiência de recursos de João, o defensor ajuizou ação judicial visando a desconstituição da dispensa trabalhista, alegando a inconstitucionalidade da lei estadual.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

A sociedade de economia mista em questão é ente que integra a administração pública e, portanto, deve obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2159468

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1063) O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) resolveu suspender o pagamento da remuneração de determinado servidor público técnico-administrativo do Ministério Público (MP), por este acumular dois cargos públicos e a soma de suas remunerações ultrapassar o teto do funcionalismo. O servidor ajuizou ação, alegando que possuía independência funcional e que o limite do teto não se aplicaria ao MP, porquanto este é instituição essencial à justiça e não um poder do Estado.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Segundo a CF, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas hipóteses taxativamente previstas na própria CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224794

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1064) Julgue o item seguinte, relativos à administração pública.

Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa vedação estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224795

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1065) Julgue o item seguinte, relativos à administração pública.

Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo, em todos os casos, lei complementar para definir as áreas de atuação dessas entidades

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224796

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1066) Julgue o item seguinte, relativos à administração pública.

Situação hipotética: Uma servidora pública do INSS, ocupante de cargo efetivo de técnico do seguro social, foi eleita deputada federal nas eleições de 2022. **Assertiva:** Nessa situação, a servidora ficará afastada de seu cargo efetivo no INSS para o exercício de mandato eletivo na Câmara dos Deputados, sendo esse tempo de serviço contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252203

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1067) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) quanto à administração pública, julgue o item a seguir.

É vedado a estrangeiros o acesso a cargos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252205

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1068) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) quanto à administração pública, julgue o item a seguir.

Servidor público da administração indireta investido no mandato de vereador poderá acumular as vantagens do emprego com a remuneração do cargo eletivo, se houver compatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252206

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1069) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) quanto à administração pública, julgue o item a seguir.

Os vencimentos dos cargos integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário não poderão exceder os pagos aos cargos do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1730803

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1070) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os cargos públicos somente são acessíveis aos brasileiros que cumpram os requisitos legais, sendo vedada a investidura por estrangeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1751138

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1071) Acerca do tratamento conferido pela Constituição Federal de 1988 (CF) à administração pública direta e indireta e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

A publicidade dos atos praticados pelo agente público, no exercício de suas atribuições, para fins de promoção individual é vedada pela CF, em razão da natureza institucional da atuação administrativa do agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751139

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1072) Acerca do tratamento conferido pela Constituição Federal de 1988 (CF) à administração pública direta e indireta e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

A CF exige lei específica para a criação de subsidiária de sociedade de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896377

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1073) A administração pública recebe tratamento próprio na CF. A esse respeito, julgue o próximo item.

Admite-se a contratação temporária de pessoas pela administração pública, desde que haja excepcional necessidade de interesse público, podendo o vínculo ser renovado por tempo indeterminado, desde que presentes os requisitos estabelecidos em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896483

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1074) Julgue o item a seguir, no que se refere aos princípios da administração pública e à aplicabilidade das normas constitucionais.

Embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, o princípio da moralidade não se encontra expressamente previsto na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190937

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1075) Julgue o próximo item, relativo à organização político-administrativa do Estado.

A Constituição Federal de 1988 veda a criação de diferenciações entre brasileiros e estrangeiros em relação à investidura em cargos, empregos e funções públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843807

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1076) Com base nas disposições constitucionais relativas a cargos, empregos e funções públicas e nas disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte.

Os empregados de sociedade de economia mista que receba recursos da União, de estado, do Distrito Federal ou de município para o pagamento de pessoal ou para custeio em geral submetem-se ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/843833

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1077) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os aprovados em concurso público ainda em prazo improrrogável de convocação terão prioridade de convocação sobre os aprovados em concurso público posterior para o mesmo cargo ou para emprego na mesma carreira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/843957

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1078) Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

Agente público pode ser responsabilizado pelo dano que causar a terceiro na prestação de serviço público, após ação de regresso ajuizada pela respectiva pessoa jurídica de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/844643

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1079) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca da organização do Estado e da organização dos poderes.

Por força do princípio da isonomia, o Poder Judiciário poderá, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada, estender reajustes e aumentar vencimentos de servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043621

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1080) No que concerne aos servidores públicos, julgue o item subsequente.

Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1043624

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1081) No que concerne aos servidores públicos, julgue o item subsecutivo.

Conforme a Constituição Federal, critérios de antiguidade devem ser respeitados ao se fixarem padrões de vencimento do servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1043626

CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/Assistente Técnico Judiciário/"Sem Especialidade"/2019
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1082) No que concerne aos servidores públicos, julgue o item subsecutivo.

Servidor público investido em mandato de vice-prefeito exercerá as funções e perceberá as vantagens de ambos os cargos, desde que haja compatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/577024

CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1083) Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF.

Empresa pública responderá pelos danos que seu empregado, atuando como seu agente, ocasionar, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/596811

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1084) Julgue o item a seguir, referente à gestão de pessoas no setor público e aos múltiplos aspectos a ela relacionados.

Servidores públicos celetistas, contratados com base em regime trabalhista e ocupantes de cargo público, não são obrigados a seguir as normas constitucionais referentes à administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/615342

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1085) No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

A Constituição vigente proibiu o efeito repique, ato de computar uma vantagem pecuniária sobre outra — em cascata —, inclusive para os proventos de aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625546

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1086) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é obrigatória a aprovação em concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625548

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1087) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625550

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1088) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

O respeito ao denominado teto constitucional constitui uma exceção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625611

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1089) Julgue o seguinte item de acordo com as disposições constitucionais e legais acerca dos agentes públicos.

A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, exceto quando houver compatibilidade de horários, caso em que será possível, por exemplo, acumular até três cargos de profissionais de saúde.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/625612

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1090) Julgue o seguinte item de acordo com as disposições constitucionais e legais acerca dos agentes públicos.

Em regra, o servidor público da administração autárquica que estiver no exercício de mandato eletivo ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, disposição também aplicável ao servidor da administração pública fundacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/625616

CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1091) Julgue o seguinte item de acordo com as disposições constitucionais e legais acerca dos agentes públicos.

A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma prevista em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/684186

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1092) A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

Segundo o STF, é inconstitucional a definição de critérios, além da autodeclaração, como forma de identificação dos beneficiários da política de cotas nos concursos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/699234

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1093) Com relação à estrutura e à organização do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

Soldado da polícia militar que, no exercício de suas funções, cometer ato de improbidade administrativa estará sujeito à perda de sua função, à indisponibilidade de seus bens, à suspensão de seus direitos políticos e ao ressarcimento ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/705326

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1094) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item seguinte.

Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/767789

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1095) Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores públicos na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

A investidura em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio de provas ou simplesmente por meio de avaliação de títulos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/769484

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1096) Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores públicos na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja comprovado o dolo ou a culpa de quem tiver causado o dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474326

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1097) De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsecutivo, relativo a servidores públicos.

Havendo previsão no edital que regulamenta o concurso, é legítima a exigência de exame psicotécnico para a habilitação de candidato a cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/530945

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1098) Com relação à classificação da Constituição Federal de 1988, ao controle de constitucionalidade e à atividade administrativa do Estado brasileiro, julgue o item que se segue.

O controle de legalidade dos atos administrativos, que verifica a compatibilidade formal do ato com a legislação infraconstitucional, pode ser exercido tanto no âmbito interno, por meio da autotutela administrativa, quanto externo, pelos órgãos do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1099) Com relação à classificação da Constituição Federal de 1988, ao controle de constitucionalidade e à atividade administrativa do Estado brasileiro, julgue o item que se segue.

O princípio da impessoalidade, que consagra a ideia de que o poder público deve dispensar tratamento isonômico e impessoal aos particulares, deve ser entendido de forma absoluta, já que não comporta exceções ou tratamentos diferenciados pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1100) Julgue o item subsequente, relativo aos princípios fundamentais, aos direitos e deveres individuais e coletivos, aos direitos sociais e à fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

Caso os servidores dos tribunais de contas estaduais exerçam seu direito de greve, serão aplicadas, no que couberem, as disposições da legislação que tratam do direito de greve na iniciativa privada, em razão de omissão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1101) A respeito das disposições da CF e da legislação que instituiu o regime jurídico dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco, julgue o item.

De acordo com a CF, é vedada a contratação de servidor público por tempo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1102) A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Órgão estadual somente poderá exigir, em edital de concurso público, realização de exame psicotécnico para a habilitação de candidatos ao cargo previsto, se houver previsão legal para tal aplicação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1103) A respeito do regime jurídico dos agentes públicos, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei Estadual n.º 6.123/1968, de Pernambuco, e a Constituição Federal de 1988 (CF).

De acordo com a CF, é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público de natureza eletiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561962

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1104) Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais sobre os servidores públicos, julgue o item a seguir.

Servidor público poderá acumular o seu cargo público com emprego público remunerado vinculado a sociedade de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562950

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1105) A respeito do tratamento constitucional dispensado à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562951

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

1106) A respeito do tratamento constitucional dispensado à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Servidor público que, embora exerça atribuições semelhantes às de outro servidor, receba subsídio inferior poderá requerer a equiparação da remuneração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828672

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1107) A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841956

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1108) Acerca do direito à licença-paternidade, julgue o item a seguir.

O direito à licença-paternidade é extensível aos servidores públicos por força da própria Constituição Federal de 1988, sendo vedado o estabelecimento de prazos diferenciados da licença para trabalhadores celetistas e para servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3249800

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1109) Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública, e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

A CF proíbe que vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão sejam incorporadas à remuneração do cargo efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289768

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Previdência/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1110) Os fundos fechados de previdência somam mais de R\$ 1,3 trilhão, o que equivale a mais de 11% do PIB do Brasil, com grande potencial para incrementar o investimento produtivo no país. Hoje, entre 12% e 13% da dívida pública do país é financiada por esse setor.

Internet: <www.cnnbrasil.com.br> (com adaptações).

Considerando o regime de previdência tratado na matéria jornalística precedente, julgue o item subsequente.

Os entes federativos instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Legislativo, o regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289783

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Previdência/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1111) Julgue o próximo item, considerando que novos servidores públicos federais efetivos tenham sido nomeados, empossados e entrado em exercício em diversos cargos após a regulamentação de todos os dispositivos da Emenda Constitucional n.º 103/2019 que dependiam de legislação editada pela União.

O regime de previdência complementar desses servidores públicos federais poderá oferecer o plano de benefícios na modalidade contribuição definida ou benefício definido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289785

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Previdência/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1112) Julgue o próximo item, considerando que novos servidores públicos federais efetivos tenham sido nomeados, empossados e entrado em exercício em diversos cargos após a regulamentação de todos os dispositivos da Emenda Constitucional n.º 103/2019 que dependiam de legislação editada pela União.

Na aposentadoria por incapacidade permanente de tais servidores, será assegurado, constitucionalmente, o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3290534

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-EXE)/FUNPRES-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1113) Julgue o item a seguir, com base no disposto na Emenda Constitucional n.º 103/2019.

O regime geral de previdência social (RGPS) aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3361099

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1114) No que diz respeito à administração pública, à organização político-administrativa do Estado e ao Sistema Tributário Nacional, julgue o seguinte item.

Cada ente federativo pode instituir mais de um regime próprio de previdência social, desde que os regimes instituídos se destinem a diferentes categorias de servidores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495102

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1115) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Caso um servidor estável seja reintegrado em virtude de invalidação de sua demissão por sentença judicial transitada em julgado, eventual ocupante do respectivo cargo, se não for estável, poderá ser exonerado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514037

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1116) A respeito da organização do Estado, da administração Pública, da organização dos poderes e das funções essenciais à justiça, julgue item seguinte.

O servidor abrangido por regime próprio de previdência social terá direito a aposentadoria no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935149

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1117) No que se refere aos poderes constituídos dos municípios e aos servidores públicos municipais, julgue o item que se segue.

Em regra, o limite máximo dos benefícios dos regimes próprios de previdência social (RPPS) de servidores públicos municipais deve ser o mesmo a ser observado nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935173

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1118) Considerando a disciplina constitucional relativa à administração pública, julgue o item a seguir.

A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada por meio de subsídio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972413

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1119) No que se refere aos aspectos atinentes à defesa do Estado e às forças de segurança pública, considerando o disposto na CF e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

Os guardas civis, por previsão expressa da CF, possuem direito à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2973164

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1120) Considerando a disciplina constitucional acerca do regime geral de previdência social (RGPS) e do regime próprio de previdência social (RPPS), julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 prevê a aplicação subsidiária das regras do RGPS, no que couber, ao RPPS.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2975171

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1121) No que diz respeito à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir, à luz da CF e do entendimento do STF.

É legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2975174

CEBRASPE (CESPE) - Farm (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1122) No que diz respeito à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir, à luz da CF e do entendimento do STF.

A CF prevê, de forma taxativa, que servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981582

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1123) Acerca de disposições gerais pertinentes aos servidores públicos, julgue o item que se segue.

É vedada a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981593

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1124) Acerca de disposições gerais pertinentes aos servidores públicos, julgue o item que se segue.

Ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão aplica-se o regime geral de previdência social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2981594

CEBRASPE (CESPE) - ASist (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1125) Acerca de disposições gerais pertinentes aos servidores públicos, julgue o item que se segue.

O limite constitucional do teto remuneratório aplica-se ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo em comissão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987921

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1126) Acerca da administração pública, julgue o item a seguir à luz da CF e do entendimento do STF.

O empregado público ocupante de cargo de provimento efetivo torna-se estável após três anos de exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1127) Acerca da administração pública, julgue o item a seguir à luz da CF e do entendimento do STF.

O ocupante de função de confiança que a exercer por prazo superior a cinco anos poderá incorporar ao cargo efetivo as vantagens de caráter temporário percebidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1128) De acordo com as disposições constitucionais referentes à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

A CF veda expressamente que a remuneração de cargo efetivo incorpore, de maneira definitiva, vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1129) De acordo com as disposições constitucionais referentes à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Servidor público que sofrer limitação em sua capacidade física ou mental poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com sua condição, passando a perceber a remuneração do cargo de destino.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1130) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, à organização político-administrativa, aos servidores públicos, aos direitos políticos e à segurança pública.

É defeso o pagamento de remuneração a servidor público em valor inferior ao salário mínimo, ainda que ele labore em jornada reduzida de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1131) Com referência a aspectos diversos pertinentes ao direito constitucional, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Segundo a CF, prefeitos e secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, à qual somente pode ser acrescido o valor de verba de representação.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3199309

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1132) Julgue os itens a seguir, relativos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), aos regimes próprios de previdência social (RPPS) e à previdência complementar, conforme disposto no texto constitucional.

Por meio de lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, a União, os estados, o DF e os municípios devem instituir regime de previdência complementar para seus servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do RGPS para o valor das aposentadorias e das pensões em RPPS.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3199322

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1133) Julgue os itens a seguir, relativos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), aos regimes próprios de previdência social (RPPS) e à previdência complementar, conforme disposto no texto constitucional.

O RGPS aplica-se ao agente público que ocupa exclusivamente cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou outro cargo temporário, podendo este ser, por exemplo, mandato eletivo ou emprego público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2271327

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1134) Com base nas disposições constitucionais a respeito da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item que se segue.

A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, sendo a participação nesses cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421510

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1135) A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

A Constituição Federal de 1988 veda a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, mas permite a incorporação das vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2498007

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1136) A respeito dos agentes públicos e seu regime constitucional, julgue o item a seguir.

É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que este labore em jornada reduzida de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609065

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1137) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item que se segue.

Se determinado cargo ocupado há mais de 15 anos por servidor estável for extinto, ele deverá ficar em disponibilidade, com sua remuneração integral, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1982190

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1138) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado.

Em que pese a estabilidade dos servidores e servidoras em efetivo exercício três anos após a nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude da aprovação em concurso público, estes poderão perder o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo que observe a ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1982193

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1139) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado.

Em regra, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, porém é permitida essa incorporação quando a vantagem for vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028022

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1140) Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item, constituídos de uma situação hipotética acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Servidores públicos efetivos em estágio probatório aderiram à greve da categoria, tendo o movimento grevista ultrapassado 30 dias. A greve foi considerada legal, mas não havia regulamentação do direito de greve. Nessa situação, a administração pública tem discricionariedade para criar regras para os servidores em estágio probatório e transformar os dias de paralisação por movimento grevista em faltas injustificadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1141) Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item, constituídos de uma situação hipotética acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser julgada.

João é servidor público efetivo e acumula cargo em comissão de assessor técnico, sendo ambos os cargos do quadro do órgão público em que trabalha. Nessa situação, ao completar 70 anos de idade, João será exonerado de ambos os cargos, em virtude de ter atingido a idade de aposentadoria compulsória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1142) Julgue o item a seguir, constituídos de uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca das disposições gerais dos servidores públicos, segundo a CF.

João, Maria e Ana assumiram recentemente cargos em órgãos públicos. João assumiu o cargo de empregado público por meio de aprovação em concurso, em uma empresa pública; Maria assumiu o cargo efetivo de servidora da administração pública direta, também por meio de aprovação em concurso público, e Ana ocupa apenas cargo em comissão na administração pública direta. Nessa situação, apenas João e Maria, cumpridos os requisitos legais, poderão adquirir estabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1143) Considerando os direitos políticos e as regras constitucionais relativas aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Com exceção dos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, os demais cargos e empregos públicos devem ser providos mediante concurso público, que pode ser de provas e títulos ou apenas de provas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1144) Julgue o item seguinte, relativos à administração pública.

O servidor público estável perderá o seu cargo de provimento efetivo em virtude de: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1145) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) quanto à administração pública, julgue o item a seguir.

Agente público ocupante de cargo temporário não está submetido ao Regime Geral de Previdência Social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613262

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1146) A respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e das garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item a seguir.

Para a fixação dos padrões de vencimento, podem-se considerar os requisitos para a investidura no cargo, de acordo com a Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751141

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1147) Acerca do tratamento conferido pela Constituição Federal de 1988 (CF) à administração pública direta e indireta e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

A insuficiência de desempenho de servidor público aprovado em concurso público atestada por avaliação periódica não é suficiente para ensejar a perda da estabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1144359

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1148) Com relação a déficit público, reforma administrativa, reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgue o item a seguir.

Com a reforma administrativa ocorrida em 1998, os servidores públicos passaram a adquirir a estabilidade a partir da posse no cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843835

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1149) Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

Governador de estado será remunerado por subsídio fixado em parcela única, com o devido acréscimo do respectivo adicional de gratificação de função.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844649

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1150) Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação de regência, julgue os itens seguintes, referentes ao Conselho de República, ao princípio da separação dos poderes e ao Poder Judiciário.

A justiça comum estadual é competente para julgar abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/767790

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1151) Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores públicos na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos servidores ocupantes de cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/767796

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1152) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir.

Servidor público estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, no qual lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474324

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1153) De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsecutivo, relativo a servidores públicos.

Caso um procurador municipal assuma mandato de deputado estadual, ele deve, obrigatoriamente, se afastar de seu cargo efetivo, devendo seu tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais durante o afastamento, exceto para promoção por merecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474327

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1154) De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsecutivo, relativo a servidores públicos.

É inconstitucional a supressão do auxílio-alimentação em decorrência da aposentadoria do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/561961

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1155) Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais sobre os servidores públicos, julgue o item a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da implementação de normas de saúde, higiene e segurança, é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também aos servidores ocupantes de cargos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/562949

CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

1156) A respeito do tratamento constitucional dispensado à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

A avaliação especial de desempenho, obrigatória para que servidor adquira a estabilidade, será realizada pelo superior direto do servidor: não há a necessidade de se instituir comissão específica para esse fim.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2101876

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1157) Julgue o item que se seguem, acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, da ordem social e do direito à saúde.

Às praças prestadoras de serviço militar inicial deverá ser estabelecida remuneração igual ou superior ao salário mínimo, sob pena de violação à Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/551393

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1158) Tendo em vista que a Emenda Constitucional n.º 18, editada em 1998, atribui aos militares um regime constitucional próprio, distinto do regime aplicável aos demais servidores públicos, julgue o item subsequente, acerca das disposições legais e doutrinárias aplicáveis aos agentes públicos militares.

Situação hipotética: Após ter se aposentado da carreira de bombeiro militar, Marcos prestou concurso público e foi aprovado para o exercício do magistério em uma universidade pública. Depois de ter alcançado a idade mínima e cumprido o tempo de contribuição exigido, ele decidiu requerer uma segunda aposentadoria pelo exercício do cargo de professor.

Assertiva: Marcos não poderá cumular proventos das duas aposentadorias, pois é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/551396

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1159) Tendo em vista que a Emenda Constitucional n.º 18, editada em 1998, atribui aos militares um regime constitucional próprio, distinto do regime aplicável aos demais servidores públicos, julgue o item subsequente, acerca das disposições legais e doutrinárias aplicáveis aos agentes públicos militares.

A Constituição Federal de 1988 define a hierarquia e a disciplina como bases organizacionais da polícia militar e do corpo de bombeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/551402

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1160) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Entre os direitos sociais assegurados constitucionalmente aos militares incluem-se a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/551403

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1161) Com relação ao que dispõe a CF acerca dos militares dos estados, julgue o item que se segue.

Os membros do corpo de bombeiros são denominados militares e as suas patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/551404

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1162) Com relação ao que dispõe a CF acerca dos militares dos estados, julgue o item que se segue.

É expressamente vedado aos militares da ativa tomar posse em cargo público civil permanente ou temporário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/551405

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1163) Com relação ao que dispõe a CF acerca dos militares dos estados, julgue o item que se segue.

Os bombeiros militares não têm direito à sindicalização nem à greve.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1164) Com relação ao que dispõe a CF acerca dos militares dos estados, julgue o item que se segue.

O corpo de bombeiros é instituição militar integrante das forças armadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

1165) Sobre a estrutura e a organização do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Regiões (Administração Pública, art. 43 da CF/1988)

1166) No que diz respeito à administração pública, à organização político-administrativa do Estado e ao Sistema Tributário Nacional, julgue o seguinte item.

Com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, a União pode instituir isenções, reduções ou diferimento permanente de tributos federais, considerando critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)

1167) A respeito da organização do Estado brasileiro e da repartição de competências, julgue o item a seguir.

A pluralidade consorciada e coordenada de mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal é um elemento nuclear qualificador do Estado federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)

1168) A respeito da organização do Estado brasileiro e da repartição de competências, julgue o item a seguir.

Na forma federativa de Estado, as unidades federadas são dotadas de autonomia e de capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599505

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)

1169) Julgue o item subsequente, no que diz respeito à organização do Estado e ao poder constituinte.

Os princípios sensíveis da CF configuram elementos estruturantes do Estado, e sua violação enseja automaticamente a decretação de intervenção federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348008

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1170) No que diz respeito às normas constitucionais relativas à organização político-administrativa do Estado, à administração pública, ao Poder Legislativo e às finanças públicas, julgue o item subsequente.

Salvo as hipóteses de exigência de quórum qualificado, a regra geral é que as deliberações das comissões de cada casa legislativa federal sejam tomadas por maioria simples de votos, exigindo-se a presença da maioria absoluta de seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781688

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1171) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

O mandato de senadores é composto por duas sessões legislativas e oito legislaturas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2341796

CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1172) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, relativo aos princípios fundamentais, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

Cada legislatura terá a duração de quatro anos na Câmara dos Deputados e de oito anos no Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396033

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1173) Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso Nacional bem como de suas comissões serão realizadas por maioria absoluta dos votos.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637601

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1174) Em relação ao tratamento constitucional da União e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Por ser a Câmara dos Deputados casa legislativa de representação popular, existe proporcionalidade rígida e precisa na relação entre o voto dos eleitores em cada estado e o número de deputados que esses votos elegem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982182

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1175) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado.

A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, e o Senado Federal é formado por representantes das unidades da federação e do Distrito Federal, que são eleitos segundo o princípio majoritário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2207614

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1176) No que se refere à organização dos poderes, julgue o próximo item.

O Poder Legislativo federal é composto pela Câmara dos Deputados, que representa os estados, e pelo Senado Federal, que representa o povo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/874827

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1177) A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte.

A adoção do modelo proporcional em eleições de deputados fere o princípio da eleição direta, pois a eleição de um deputado não deve depender dos votos recebidos por outros candidatos do partido ou por sua legenda

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/694481

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1178) Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.

O número de deputados e de senadores é definido em lei de acordo com o número de habitantes de cada Estado e do Distrito Federal.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3290422

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1179) Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, julgue os itens que se seguem, relativos ao processo legislativo.

Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492597

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1180) Com base nas disposições da CF e no entendimento do STF, julgue o item que se segue.

O Senado Federal possui competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, exercendo tal controle diretamente, sem necessidade de manifestação da Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552597

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1181) Julgue o próximo item, relativo à organização da segurança pública e à proteção aos indígenas e ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988.

A pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas mediante autorização do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661446

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1182) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2781680

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1183) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

Conforme estabelece a Constituição, a outorga e a renovação de concessão, permissão ou autorização para serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens dependem exclusivamente do Poder Executivo, que é o poder responsável por garantir o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal para que a informação e o entretenimento cheguem a toda a sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2781692

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1184) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

É da competência exclusiva do Congresso Nacional, por meio de resolução, apreciar tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política externa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2846443

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1185) Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da República pode ser convocado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal para, pessoalmente, prestar informações sobre assunto previamente determinado, configurando-se crime de responsabilidade sua ausência sem a adequada justificção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854360

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1186) Com relação à fiscalização contábil e financeira, ao Poder Executivo e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item que se segue.

Compete ao Senado Federal conceder a licença para que o vice-presidente da República se ausente do país, salvo se o período do afastamento for inferior a quinze dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198757

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1187) Em relação às disposições constitucionais acerca do Distrito Federal (DF) e ao cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra suas leis, julgue os itens a seguir.

O DF pode celebrar tratados com Estados estrangeiros para regular a instalação e o funcionamento de missões diplomáticas, ad *referendum* do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304764

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1188) No que se refere ao controle externo no Brasil, julgue o item a seguir.

Cabe ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395738

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1189) Em relação à organização do Estado, julgue o item seguinte, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).

Toda exploração de atividade nuclear em território nacional para fins pacíficos exige aprovação do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2396035

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1190) Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O Congresso Nacional somente poderá decretar estado de calamidade pública após proposta privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520654

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1191) Julgue o item que se segue, relativo aos poderes da União.

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, cabendo exclusivamente ao Congresso Nacional decretar estado de defesa e estado de sítio, bem como decretar e executar intervenção federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1192) Julgue o item que se segue, relativo aos poderes da União.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República bem como prover e extinguir cargos públicos federais, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1193) Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Caso um ato normativo de um órgão do Poder Executivo se desvie do poder regulamentar, caberá ao presidente da República sustá-lo, ouvida a Advocacia-Geral da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1194) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1195) Considerando os termos da CF e a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Nos termos da CF, compete ao chefe do Poder Executivo federal decretar estado de calamidade pública de âmbito nacional referente à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (covid-19).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1196) Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir.

É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar que o vice-presidente da República, quando interessado, se ausente do país por mais de 15 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208398

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1197) Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir.

Sujeita-se a crime de responsabilidade o ministro de Estado que se recusar a prestar informações requeridas por qualquer das casas do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837182

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1198) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Cabe ao Congresso Nacional conceder anistia, indulto e comutar penas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/922202

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1199) Julgue o item a seguir, acerca das disposições constitucionais a respeito de direito administrativo.

Cabe ao Congresso Nacional o exercício do controle externo dos atos administrativos de concessões e permissões de emissoras de rádio e televisão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/620709

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

1200) Com relação à ordem social, julgue o item subsequente.

A efetivação do aproveitamento dos recursos hídricos e das riquezas minerais em terras indígenas depende de autorização do presidente da República, após consulta às comunidades afetadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
